

MOBILISATION ANTICIPÉE DU MARCHÉ

Contexte

Aller à la rencontre des fournisseurs potentiels, avant le début d'un processus formel de passation de marchés, est crucial pour la réussite de tout projet complexe. À compter du 1er mars 2025, les Emprunteurs sont tenus d'entreprendre cette démarche en amont pour tous les marchés internationaux d'une valeur supérieure à 10 millions de dollars.

Cette fiche d'information explique l'importance d'une mobilisation anticipée du marché et propose des conseils pratiques pour aider les Emprunteurs à mener cette démarche avec succès, tout en gérant les risques potentiels.

En quoi consiste une mobilisation anticipée du marché ?

Le concept de mobilisation anticipée du marché (*Early Market Engagement* en anglais) recouvre les échanges organisés entre un acheteur et des fournisseurs potentiels, en dehors du processus

d'appel d'offres proprement dit. Dans le cadre des projets financés par la Banque mondiale, il s'agit de la démarche entreprise par l'Emprunteur pour discuter de ses besoins avec les fournisseurs concernés et encourager leur participation, avant la publication des documents d'appel d'offres et le lancement du processus formel.

Ces échanges préalables permettent à l'Emprunteur de :

- communiquer ses besoins ou ses exigences aux fournisseurs ;
- discuter des solutions possibles de manière ouverte et transparente ;
- examiner l'impact coût/valeur, les avantages et les risques des solutions possibles ;
- tester la répartition optimale des risques et les mesures d'incitation ;
- encourager l'innovation dans la conception et la mise en œuvre de la solution ;
- acquérir une meilleure connaissance des capacités, des compétences et des tendances du marché.



Pourquoi est-ce important ?

La mobilisation anticipée du marché peut aider l'Emprunteur à :

- améliorer sa compréhension du marché et devenir un acheteur plus informé et plus judicieux ;
- renforcer sa crédibilité et la confiance des fournisseurs ;
- déterminer les risques potentiels, les coûts et la valeur ajoutée dès le début du cycle de vie du projet ;
- identifier quelle partie (Emprunteur ou fournisseur) est la mieux placée pour assumer et gérer les risques décelés ;
- explorer les possibilités d'apports spécifiques en matière d'innovation, de valeur sociale ou d'environnement, y compris pour réduire l'impact sur le climat ou améliorer la résilience climatique ;
- rendre les appels d'offres à venir attrayants pour les principaux fournisseurs et motiver les prestataires qualifiés et compétents à soumissionner ;
- préparer les acteurs du marché afin qu'ils soient prêts à répondre à l'appel.

La communication en amont avec les fournisseurs les aidera à préparer leur réponse, à planifier le temps et les ressources nécessaires pour soumissionner, à persuader leur propre direction d'investir du temps dans l'appel d'offres, et aussi pour assurer la coordination avec leur chaîne d'approvisionnement ou d'éventuels partenaires de coentreprise. L'avantage sera particulièrement important pour des achats dont le marché est restreint en raison d'une offre limitée, de besoins nouveaux ou singuliers ou d'un contexte d'exécution difficile. Il peut aussi s'avérer nécessaire de raviver l'intérêt des fournisseurs à participer, du fait d'un manque de motivation dû, par exemple, à l'existence d'un adjudicataire déjà pressenti ou perçu comme tel. En outre, si les fournisseurs potentiels considèrent que l'Emprunteur présente un risque élevé (antécédents de retards de paiement, défaut de transparence

[voir : [Indice de corruption des pays de Transparency International](#)], craintes en matière d'efficacité [voir : [Indice Business Ready de la Banque mondiale](#)], manque d'expérience dans ce type de passation de marchés, etc.), il faudra déployer des efforts supplémentaires pour les persuader de soumissionner.

À quel moment entreprendre une mobilisation anticipée du marché ?

Il est faux de croire que les Emprunteurs ne devraient pas discuter directement avec les fournisseurs des objectifs et des exigences du projet avant le lancement d'un processus formel de passation de marchés. En effet, le secteur privé peut avoir des points de vue précieux qu'il convient d'intégrer dès les premières étapes de la conception du projet, lorsque la note conceptuelle est en cours de rédaction.

Ces interactions précoces peuvent aussi aider les Emprunteurs à cerner ce qui est possible, par exemple quelles ressources (personnel, produits ou équipements) seraient nécessaires pour assurer une mise en œuvre réussie. Elles sont essentielles pour éclairer l'approche de passation des marchés, la stratégie de passation des marchés du projet au service du développement (PPSD) et le plan de passation des marchés.

Ainsi, si un Emprunteur achète un équipement très spécialisé tel qu'une nouvelle station d'épuration, une démarche de mobilisation anticipée du marché l'aidera à valider les exigences techniques envisagées pour s'assurer qu'elles tiennent compte des technologies nouvelles/émergentes ou d'autres évolutions du marché. Il peut également exister des risques environnementaux et sociaux importants qui doivent être atténués (risque de pollution, sécurité, etc.) et le secteur privé peut avoir des idées sur d'éventuelles modifications des modalités d'exécution du projet pour limiter ces risques et maximiser les retombées positives, telles que la création d'emplois locaux.

Les processus d'appel d'offres plus complexes peuvent bénéficier d'une mobilisation anticipée du marché à plusieurs stades du projet, par exemple :

- une collaboration initiale, avant même que le projet ait été approuvé, pour discuter des objectifs prévus et des modalités d'exécution ;
- une collaboration ultérieure pour discuter du cahier des charges envisagé et partager le projet de dossier d'appel d'offres.

À l'issue de chaque étape de cette mobilisation anticipée, la PPSD et l'approche de passation des marchés doivent être actualisées pour refléter les principales conclusions. Le processus doit être achevé avant la publication de l'appel d'offres.

Comment déterminer les fournisseurs à contacter ?

Il n'y a pas un nombre idéal de fournisseurs à contacter, et le plus n'est pas forcément le mieux. L'analyse de marché réalisée dans le cadre de la PPSD doit servir à identifier les participants potentiels. Idéalement, un large éventail de fournisseurs (grands et petits, nationaux et internationaux) devrait être ciblé afin d'obtenir un échantillon raisonnablement représentatif du secteur.

Les efforts de mobilisation anticipée doivent être proportionnels à l'échelle et à la valeur du projet. Pour les marchés de faible montant ou ponctuels, une simple recherche sur internet devrait suffire à identifier les fournisseurs potentiels. Pour les plus importants, une analyse de marché plus approfondie (y compris un appel ouvert aux soumissionnaires intéressés) peut s'avérer nécessaire pour identifier un éventail diversifié de prestataires internationaux (notamment ceux qui ont déjà soumissionné pour des projets similaires financés par la Banque mondiale).

Quelles informations obtenir auprès des fournisseurs ?

Le type d'informations collectées dépendra des objectifs de la démarche de mobilisation anticipée, mais ces renseignements concernent généralement :

- des avis sur l'approche de passation des marchés envisagée et des conclusions ou idées de l'Emprunteur exposées dans la PPSD ;
- des avis sur le cahier des charges envisagé, les risques et la répartition des risques, les conditions contractuelles, les modèles de rémunération/coûts/métrage, la méthode et la pondération de l'évaluation des offres, les mesures incitatives et les possibilités offertes ;
- les prix actuels, les méthodes de fixation des prix et d'autres facteurs influençant les prix ;
- les tendances du marché et la situation régionale (autres appels d'offres importants auxquels les fournisseurs envisagent de soumissionner et qui pourraient avoir un impact sur les capacités, etc.) ;
- la disponibilité de biens et services de substitution (différenciation des produits) ;
- toute évolution ou nouvelle technologie actuelle ou potentiellement innovante sur le marché ;
- les risques fréquents ou courants dans les chaînes d'approvisionnement.

Facteurs clés pour une mobilisation anticipée du marché efficace

Les Emprunteurs doivent prendre en compte les facteurs suivants lors de la définition de leur approche :

- les projets pilotes, les études de conception rémunérées ou les exercices de validation du concept peuvent être utiles, en particulier lorsque des méthodes de pointe et de nouvelles technologies sont mises en œuvre ;
- il est possible que les avis recueillis auprès du marché indiquent la nécessité de revoir les exigences et le périmètre du contrat, ou de reconsidérer les options commerciales ou contractuelles proposées, telles que des fournisseurs multiples ou une subdivision géographique ;
- dans certains secteurs, une forte concurrence ou des craintes liées à la propriété intellectuelle peuvent dissuader les fournisseurs à exposer leur point de vue devant leurs rivaux, auquel cas la démarche de consultation en amont peut être organisée de manière à permettre un partage confidentiel des informations ;
- les cadres dirigeants et les grandes entreprises sont plus susceptibles de prendre au sérieux ces échanges préalables si l'équipe de direction de l'acheteur est impliquée et coopérative.

Gestion des risques liés à une mobilisation anticipée du marché

Une démarche de mobilisation anticipée du marché mal exécutée peut avoir les conséquences suivantes :

- un avantage réel ou perçu comme injuste au profit d'un fournisseur (notamment une définition du cahier des charges ou des besoins favorable à un soumissionnaire potentiel) ;

- la divulgation d'informations commercialement sensibles d'un fournisseur ;
- l'instauration d'un climat de défiance et l'atteinte à la réputation de l'administration publique.

Il est essentiel que la collaboration en amont avec les fournisseurs potentiels soit réalisée dans le respect des principes fondamentaux d'équité et de transparence promus par la Banque mondiale en matière de passation des marchés. Concrètement, cela signifie :

- d'envisager le recours à des garants de probité indépendants (en particulier dans les contextes à haut risque) pour gérer tout risque détecté de fraude et de corruption ;
- de conserver un dossier et des comptes-rendus exhaustifs des discussions ;
- dans la mesure du possible, de maintenir le processus ouvert et transparent, tout en sachant que certaines circonstances peuvent amener à protéger des informations commercialement sensibles, innovantes ou confidentielles sur les fournisseurs ;
- de garantir la confidentialité commerciale en ne divulguant pas des informations sensibles, par exemple les innovations en matière de conception, etc. ;
- d'offrir des conditions équitables à TOUS les fournisseurs tout au long du processus, notamment en leur donnant accès à la même quantité d'informations (lorsque les échanges sont généraux, ils doivent être consignés et diffusés de manière à être accessibles à tous les fournisseurs intéressés) ;
- de faire savoir aux fournisseurs que toute passation de marché qui en résultera fera l'objet d'un appel à la concurrence.

Voir à l'annexe C du [Guide sur les procédures de Négociation et de Meilleure offre finale](#) de la Banque mondiale un exemple de termes de référence pour un audit de probité.

Annexe 1 : Types de mobilisation anticipée du marché

Action globale

- Possibilité d'entrer efficacement en contact avec un large éventail de fournisseurs
- Garantie que les fournisseurs ont accès en même temps aux mêmes informations
- Diminution du risque de fraude et de corruption, de la perception de partialité, etc.
- Possibilité limitée néanmoins de tester l'approche de passation des marchés et de comprendre les innovations du marché
- Fournisseurs probablement moins enclins à partager des connaissances émergentes sur le marché et à suggérer des solutions de substitution

Type de mobilisation	Description
Évènement d'information sur les possibilités de marchés	Rencontre organisée par l'Emprunteur ou la Banque mondiale pour discuter ouvertement des possibilités de marchés à venir (souvent dans un secteur ou une région spécifique), en partageant des informations utiles sur les objectifs de la Banque ou du client, et sur les modalités de participation.
Salon professionnel	Un salon professionnel (ou foire commerciale/exposition) est un évènement qui permet aux fournisseurs de présenter et d'exposer leurs derniers produits et services, et de discuter des tendances du marché et opportunités commerciales récentes. Il convient d'envisager de participer à des salons professionnels correspondant aux besoins des Emprunteurs, en particulier pour sensibiliser les fournisseurs aux opportunités potentielles.
Rencontre acheteurs-fournisseurs	Évènement au cours duquel différents acheteurs potentiels rencontrent différents fournisseurs potentiels. Cela permet aux Emprunteurs d'expliquer leurs besoins et d'obtenir des informations détaillées de la part des fournisseurs sur leurs produits et services.
Rencontre avec des organisations professionnelles	La rencontre avec des organisations professionnelles et des groupes représentatifs permet à l'Emprunteur de discuter de ses besoins et aux représentants de l'industrie d'expliquer le fonctionnement de leur secteur, de présenter des solutions possibles et de fournir des contacts avec des fournisseurs pertinents. Ces organisations peuvent aussi mettre sur pied et animer des sessions d'échanges avec des entreprises invitées.
Réunion d'information précédant l'appel d'offres	Juste avant la publication d'un avis de marché, l'Emprunteur peut organiser une réunion d'information préalable pour les fournisseurs, dans le but de les préaviser et de promouvoir le prochain appel d'offres. Cette réunion permet aux fournisseurs de poser des questions et de mieux comprendre les besoins de l'Emprunteur.

Action ciblée

- Offre la meilleure occasion d'obtenir des avis détaillés sur l'approche de passation des marchés, les autres méthodes, etc.
- Accroît la possibilité d'accéder à des informations de premier plan sur les marchés, les innovations potentielles, etc.
- Peut être utilisée pour motiver des fournisseurs spécifiques à soumissionner (en comprenant les obstacles à leur participation, etc.)
- Peut toutefois accroître l'exposition à la fraude et à la corruption potentielles, la perception de partialité (ces risques peuvent toutefois être atténués, par exemple en faisant appel à un garant de probité indépendant)

Type de mobilisation	Description
Réunion avec les fournisseurs	Cet échange généralement en tête-à-tête est le meilleur moyen d'obtenir un avis détaillé de la part du fournisseur, y compris sur de possibles solutions innovantes. Il peut être organisé pour mieux comprendre les obstacles potentiels qui pourraient empêcher ce fournisseur de soumissionner et ce qui peut être fait pour les surmonter.
Séminaire avec les fournisseurs	Réunion d'un petit groupe de fournisseurs d'un secteur donné (en personne ou virtuellement), ce qui permet aux Emprunteurs d'exposer leurs besoins et aux fournisseurs de poser des questions et de présenter des solutions possibles. L'objectif est de recueillir le point de vue des fournisseurs sur les exigences de l'Emprunteur, y compris sur la viabilité et les options d'exécution possibles. Cela peut contribuer à susciter des solutions innovantes de la part d'un large éventail de fournisseurs potentiels et permettre à ces derniers de discuter des possibilités qui s'offrent à eux (par exemple des accords de partenariat, des possibilités de sous-traitance, etc.).
Mise en réseau des fournisseurs	Cette démarche permet de créer un forum dans le cadre duquel les fournisseurs peuvent explorer les possibilités d'offres conjointes, d'accords de partenariat ou de sous-traitance. C'est une modalité particulièrement utile lorsque l'Emprunteur a des besoins divers qui ne peuvent être satisfaits par un seul fournisseur.

Annexe 2 : Modèles de plan de mobilisation anticipée du marché

Objectifs d'une mobilisation anticipée du marché	• Quelle est l'opinion probable du marché international à l'égard de l'Emprunteur et de son projet ? Est-il attrayant ? Si ce n'est pas le cas, comment améliorer son attractivité ? • Quelle est la finalité de la démarche de mobilisation anticipée du marché ? • Quelles sont les informations spécifiques, les observations et les contributions que l'Emprunteur souhaite obtenir du marché ? • Y a-t-il un risque de manque d'intérêt du marché pour ce projet (dans quelle mesure des interventions préalables sont-elles nécessaires pour motiver les entreprises à participer ?)
Fournisseurs à cibler	• Fournisseurs ayant mis en œuvre avec succès des projets similaires pour l'Emprunteur ou d'autres Emprunteurs de la Banque mondiale dans des contextes opérationnels comparables. • Soumissionnaires ayant répondu à des projets similaires par le passé. • Fournisseurs mondiaux de premier plan. • Fournisseurs recommandés par des organisations professionnelles, des chambres de commerce locales. • Tout groupe cible (par exemple entreprises appartenant à des femmes, à des personnes handicapées ou autres catégories de fournisseurs minoritaires ou désavantagés que l'Emprunteur souhaite solliciter).
Démarche	• Le risque de corruption est-il élevé ? • Sera-t-il fait appel à un garant de probité indépendant ? • Les initiatives de mobilisation anticipée du marché feront-elles l'objet d'une information publique ? • Quel sera leur format (présentation, séminaire, réunion individuelle, événements) ? • Les échanges se dérouleront-ils en personne, virtuellement ou en mode hybride ? • Comment les avis seront-ils collectés ? • Comment le déroulement des événements sera-t-il enregistré et partagé avec tous les fournisseurs intéressés ? • Les rapports des garants de probité indépendants seront-ils rendus publics (tout en protégeant les informations commercialement sensibles des soumissionnaires) ?
Préparation nécessaire	• Quelles sont les ressources nécessaires (supports de présentation, objectifs du projet, PPSD, détails des dossiers prévus de passation des marchés à venir, projets de documents d'appel d'offres, critères d'évaluation et de pondération envisagés) ?
Rôles et responsabilités	• Qui va piloter la démarche de mobilisation anticipée du marché ? • Qui y sera associé ? • Quel est le rôle de la Banque mondiale par rapport à l'Emprunteur ? • Quel est le rôle du garant de probité indépendant (le cas échéant) ?
Calendrier	• Quand se déroulera la mobilisation anticipée du marché ? • Plusieurs phases seront-elles nécessaires ? • Comment sera-t-elle planifiée par rapport à d'autres étapes clés (par exemple, après la finalisation de la version initiale de la PPSD, avant la rédaction du dossier d'appel d'offres) ?

Annexe 3 : Ressources utiles

[How to carry out early market engagement successfully - Procurement Essentials](#) (2023, UK Crown Commercial Service)

[How to engage the market: An overview of the European legal framework](#) (2021)

<https://www.oc-innovation.ca/wp-content/uploads/2022/01/03-OCI-IPT-Early-Market-Engagement-Strategies-Guide-Jan-2022.pdf>

<https://www.procurement.govt.nz/guides/construction-procurement/construction-procurement-guidelines/>
(New Zealand Government Market Engagement Construction Procurement Guidelines, 2019)

